

manualderelaciones-grunenthal-davara-v2

third-party-contracts/manualderelaciones-grunenthal-davara-v2.docx

Manual de Relaciones con Terceros de Grünenthal.

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Interno

REFERENCIA

[Inserte Referencia]

VERSIÓN

1

FECHA

[Inserte fecha]

AUTOR DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

Historial de revisiones

VERSIÓN

FECHA

AUTOR DE REVISIÓN

RESUMEN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Distribución

NOMBRE

TÍTULO

Aprobación

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

FECHA

Contenido

DEFINICIONES DE UTILIDAD 4

1. Introducción 6

2. Relaciones de Datos Personales con Terceros 7

a. Responsable 7

b. Persona Encargada/Encagargado 7

c. Subencargado 7

3. Clasificación de comunicaciones de Datos Personales con Terceros 8

a. Remisión 8

b.	Transferencia	8
c.	Inexistente	8
4.	Escenarios Relevantes	10
A.	Remisión o comunicación de datos a Encargados	11
B.	Transferencia	12
C.	No sujeción a la normatividad	13
D.	Transferencias entre empresas del mismo Grupo	14
E.	Cláusula Laboral	15
5.	Apéndices	16
APÉNDICE 1. CLÁUSULAS MODELO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		16
APÉNDICE 2. CONTRATOS MODELO DE COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES		23
APÉNDICE 3. CARTAS MODELO DE COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES		39

DEFINICIONES DE UTILIDAD

Para efecto del presente Manual, los términos que se presentan en la siguiente tabla tendrán la definición que se precisa a continuación:

Término

Definición

Aviso de Privacidad

Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por Grünenthal, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.

Base de datos

Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

CCM

Cláusulas contractuales modelo.

Dato Personal

Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información

Datos Personales sensibles

Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

Derechos ARCO

Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que puede ejercer el titular de los Datos Personales. Adicionalmente se consideran los derechos de revocación de consentimiento y limitación de uso y/o divulgación de los Datos Personales.

Persona Encargada/Encargado

Persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del Grünenthal.

Manual

Manual de Relaciones con Terceros.

Remisión

La comunicación de datos personales entre Grünenthal y un encargado dentro o fuera del territorio mexicano.

Responsable

Personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales

Tercero

Persona física o moral, nacional o extranjera, distinta de la persona titular o del Responsable de los datos

Titular

La persona física a quien corresponden los Datos Personales.

Transferencia

Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta de la titular, de Grünenthal o de la persona encargada del tratamiento.

Tratamiento

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales

Ley / LFPDPPP

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada en marzo de 2025.

Introducción

El presente Manual de Relaciones con Terceros (en adelante, el “Manual”) tiene como objetivo establecer los lineamientos que deberán observar Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “Grünenthal”) y todas las entidades que integran su grupo corporativo para identificar y clasificar las relaciones que mantiene con terceros en las que pueda existir manejo, acceso o intercambio de datos personales.

A partir de esta clasificación, el Manual define los instrumentos contractuales y las cláusulas en materia de protección de datos personales que deberán incorporarse jurídicamente en cada relación con terceros. Dichas disposiciones buscan asegurar que, en todos los casos, se cumpla con los deberes de seguridad y confidencialidad, así como con el principio de responsabilidad previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Asimismo, el Manual contempla la incorporación de cláusulas específicas para aquellas relaciones con terceros en las que no exista comunicación de datos personales.

En consecuencia, el Manual contempla:

La definición de los roles que pueden asumir tanto Grünenthal como los terceros en el tratamiento o resguardo de datos personales.

Cláusulas Modelo y/o instrumentos jurídicos que Grünenthal podrá emplear para regular la comunicación de Datos Personales entre Grünenthal y Terceros y regular el tratamiento de datos subsecuente a esta comunicación.

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos jurídicos que forman parte de este documento son documentos de carácter orientativo y constituyen recomendaciones contractuales en materia de protección de Datos Personales para dar cumplimiento a las obligaciones de la LFPDPPP, por lo que no podrán sustituir los criterios que en su caso emita la autoridad de control competente. No obstante, es responsabilidad de Grünenthal implementar las mismas de forma efectiva así como realizar las adecuaciones que estos requieran en función de la naturaleza del tratamiento que se pretenda regular. Asimismo, en caso de que la autoridad de control emita recomendaciones particulares sobre estos instrumentos, será responsabilidad de Grünenthal adecuar los mismos a tales requerimientos.

La Firma no asume responsabilidad alguna sobre las acciones que Grünenthal implemente de forma actual o futura con respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable.

Relaciones de Datos Personales con Terceros

Por la naturaleza de sus actividades comerciales, de investigación y académicas, Grünenthal mantiene relaciones con diversos proveedores y otros terceros con quienes quienes, en ciertos casos, puede compartir datos personales a través de distintos medios, tales como correos electrónicos, plataformas digitales u otros canales de comunicación.

Desde el inicio de cualquier relación con terceros, es fundamental considerar que, dependiendo de las circunstancias específicas en que se preste el servicio o se comuniquen los datos, Grünenthal y el tercero asumirán obligaciones diferenciadas respecto al tratamiento de los datos personales involucrados.

Conforme a la normativa mexicana en materia de protección de datos personales, se establecen los siguientes roles que Grünenthal o un tercero pueden asumir al momento de comunicar datos personales:

Responsable

Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales.

Persona Encargada/Encargado

Persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable.

Subencargado

Entidad a la que el encargado delega, mediante contratación, la realización de funciones específicas vinculadas con el tratamiento de datos personales. Estas funciones delegadas siempre van a estar bajo las instrucciones del responsable y sujeta a las mismas obligaciones de seguridad, confidencialidad y protección de datos que rigen para el encargado.

Clasificación de Comunicaciones de Datos Personales con Terceros

Dependiendo del rol que cada parte asuma respecto de la base de datos personales, la comunicación que exista entre ellas podrá clasificarse de la siguiente manera:

Remisión

Se configura cuando los datos personales se comunican de un responsable a un encargado, o de un encargado a un subencargado, para que estos últimos traten los datos únicamente siguiendo las instrucciones del responsable.

Ejemplo: Grünenthal envía a un proveedor de servicios de almacenamiento en la nube (encargado) una base de datos de investigadores clínicos, para que este la resguarde sin utilizarla para fines propios.

Transferencia

Ocurre cuando los datos personales se comunican entre dos responsables, es decir, entre entidades que de forma autónoma deciden sobre las finalidades y medios del tratamiento de los datos.

Ejemplo: Grünenthal comparte con una compañía afiliada en otro país datos de profesionales de la salud que participan en un estudio, para que dicha filial los utilice con fines regulatorios y de farmacovigilancia conforme a sus propias políticas y responsabilidades legales.

Inexistente

Se presenta cuando el tercero no tiene acceso, ni directo ni indirecto, a la base de datos personales.

Ejemplo: Un proveedor de mantenimiento de equipos de laboratorio que únicamente realiza ajustes técnicos y no tiene acceso a información personal contenida en los sistemas.

Es importante precisar que la normativa mexicana en materia de protección de datos personales establece obligaciones diferenciadas para cada uno de los sujetos que intervienen, así como requisitos específicos para las remisiones y transferencias.

En todos los casos, la relación entre las partes deberá estar formalmente documentada, mediante cláusulas contractuales que garanticen el cumplimiento a al principio de responsabilidad y a los deberes de seguridad y confidencialidad establecidos en la LFPDPPP.

Escenarios Relevantes

En esta sección se describen los distintos escenarios en los que Grünenthal deberá formalizar una relación jurídica con un tercero cuando exista tratamiento de datos personales. Cada escenario se presenta de manera hipotética y contempla:

Las obligaciones que deben asumir las partes involucradas.

La cláusula contractual y otros instrumentos jurídicos que deben de integrarse en el contrato correspondiente para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Para facilitar su aplicación, el Manual incluye los siguientes apéndices:

Apéndice 1: Cláusulas modelo que Grünenthal deberá incorporar en cada escenario que implique tratamiento de datos personales.

Apéndice 2: Contratos modelo aplicables según el tipo de relación jurídica.

Apéndice 3: Cartas modelo para formalizar compromisos específicos en materia de protección de datos personales.

A continuación, se presenta una tabla de identificación rápida que permitirá ubicar el apéndice correspondiente a cada escenario previsto.

Comunicación a Encargado

Comunicación a Terceros

Contrato Laboral

No aplicación de la normatividad

Cláusulas

Apéndice 1

C.1

Apéndice 1

C.2

Apéndice 1

C.4

Apéndice 1

C.3

Contrato Modelo

Apéndice 2

CM-1

Apéndice 2

CM-2

N/A

N/A

Carta Modelo

Apéndice 3

C-1

Apéndice 3

C-2

N/A

N/A

A continuación, se explican de forma detallada cada uno de los escenarios referidos y los instrumentos jurídicos modelo que podrán usarse.

Remisión o comunicación de datos a Encargados

Origen de la base de datos

¿Se comunican datos personales?

La base de datos es propiedad de Grünenhtal

Sí.

El proveedor utilizará los datos siguiendo las instrucciones y por cuenta de Grünenthal

Este escenario se presenta cuando Grünenthal contrata a un proveedor o a un tercero para que realice un tratamiento de datos personales en nombre, por cuenta y bajo las instrucciones de Grünenthal.

Este supuesto aplica, por ejemplo, cuando Grünenthal contrata a:

Un proveedor de servicios de nómina que procesa datos de sus colaboradores.

Un laboratorio externo que gestiona información de participantes en un estudio clínico bajo instrucciones de Grünenthal.

Una empresa de call center que contacta a profesionales de la salud para encuestas de satisfacción, siguiendo los lineamientos de Grünenthal.

En estos casos:

Grünenthal mantiene la calidad de Responsable de la base de datos personales, ya que conserva la facultad de decisión sobre las finalidades y medios del tratamiento.

El proveedor o tercero asume el rol de Encargado, limitando su actuación a las instrucciones expresas de Grünenthal y sin poder utilizar los datos para fines propios.

Las comunicaciones de datos efectuadas bajo esta relación se califican como remisiones, en términos de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Grünenthal no tiene la obligación de informar a los titulares, mediante su Aviso de Privacidad, sobre esta comunicación de datos al proveedor, toda vez que la remisión se efectúa exclusivamente para la prestación de un servicio y se realiza bajo las instrucciones y por cuenta de Grünenthal.

Para este escenario, Grünenthal deberá celebrar un contrato de prestación de servicios con el proveedor que incluya la Cláusula C.1; o, en su caso, utilizar el Contrato Modelo de Remisión (CM-1) y/o la Carta Modelo de Remisión (C-1), según resulte operativamente más conveniente.

Asimismo, previo a la contratación, Grünenthal podrá aplicar el Cuestionario de Evaluación de Cumplimiento en Protección de Datos Personales para Proveedores de Servicios, con el fin de verificar de manera preliminar que el proveedor cumple con las obligaciones legales en materia de protección de datos personales.

Transferencia

Origen de la base de datos

¿Se comunican datos personales?

La base de datos es propiedad de Grünenthal

La base de datos es propiedad del Tercero.

Sí.

En este caso, ambos serán considerados como Responsables al tratar las bases de datos para sus propias finalidades. Se debe informar en el Aviso de Privacidad de la transferencia.

El segundo escenario corresponde a los casos de transferencia de datos personales y aplica a dos tipos de comunicación:

Cuando Grünenthal transfiere datos personales a un proveedor que actuará como responsable independiente.

Cuando el proveedor transfiere datos personales a Grünenthal, también en calidad de responsable.

En ambos supuestos, tanto Grünenthal como el proveedor mantienen la calidad de responsables de sus respectivas bases de datos personales, ya que cada uno decide de forma autónoma las finalidades y medios de tratamiento de la información que posee. Dicha autonomía se encuentra limitada exclusivamente por las finalidades consentidas por el titular y por lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Para llevar a cabo el tratamiento de los datos, ambas partes deberán poner a disposición de los titulares su Aviso de Privacidad. En particular, el responsable que efectúe la transferencia tiene la obligación de informar y, en su caso, obtener el consentimiento de los titulares, conforme a lo establecido en la LFPDPPP.

Para este escenario, Grünenthal deberá formalizar la relación mediante un contrato de prestación de servicios con el proveedor que incorpore la Cláusula C.2; o, en su caso, utilizar el Contrato Modelo de Transferencia (CM-2) y/o la Carta Modelo de Transferencia (C-2), según resulte operativamente más conveniente.

No sujeción a la normatividad

Origen de la base de datos

¿Se comunican datos personales?

La base de datos es propiedad de Grünenthal

La base de datos es propiedad del Proveedor.

No.

Solo se va a comunicar datos de personas morales y otra información que no es establecida por la LFPDPPP como dato personal.

En el tercer escenario, conforme a la normativa aplicable, se configura cuando no se comunica información que pueda ser considerada como dato personal, es decir, únicamente se comparte información relativa a personas morales o datos que no permiten identificar a una persona física, ya sea de manera directa o indirecta.

Por lo tanto, si Grünenthal se encuentra en este supuesto, deberá incorporar en el contrato de prestación de servicios con el proveedor una cláusula que establezca de forma expresa que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares no resulta aplicable a dicha relación. Esta disposición se encuentra contenida en la Cláusula C.3.

Transferencias entre empresas del mismo Grupo

Origen de la base de datos

¿Se comunican datos personales?

La base de datos es propiedad de Grünenthal

La base de datos es propiedad de alguna otra empresa que forma parte del mismo grupo empresaria que Grünenthal

Sí.

En este caso, ambos serán considerados como Responsables al tratar las bases de datos para sus propias finalidades.

Se debe informar en el Aviso de Privacidad de la transferencia, sin embargo, no se requerirá del consentimiento del titular.

El cuarto escenario aplica a cuando se llevan a cabo transferencias entre empresas del mismo grupo (por ejemplo, cuando Grünenthal México transfiere datos personales a Grünenthal Chile).

En este sentido, ambas empresas del Grupo se consideran responsables de la Base de Datos.

Ambas empresas deberán poner a disposición de los titulares su Aviso de Privacidad para poder realizar el tratamiento. En particular, el Responsable que vaya a realizar la transferencia deberá prever dicha comunicación en su Aviso de Privacidad para poder realizarla.

Para efectos de este escenario, se deberá celebrar un instrumento jurídico entre las partes que regule la transferencia, se podrá utilizar para el presente caso los Documentos CM-2 y C-2.

Cláusula Laboral

En el proceso de contratación laboral, Grünenthal deberá incorporar en los contratos de trabajo una cláusula específica que establezca de manera clara las obligaciones del personal en materia de protección de datos personales, así como establecer que se le puso a disposición el Aviso de Privacidad de la empresa. Para este fin, se deberá utilizar la Cláusula C.4, incluida en el Apéndice 1 del presente Manual.

Apéndices

APÉNDICE 1. CLÁUSULAS MODELO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C.1 Cláusula modelo para regular las comunicaciones de datos personales Encargados del Tratamiento

Protección de Datos Personales. “LAS PARTES” reconocen que, para cumplir con los Servicios descritos en el presente Contrato, “EL PROVEEDOR” tendrá acceso a [Señalar datos a los que se tendrá acceso con motivo de los Servicios] concernientes a [Señalar tipos de Titulares a los que corresponden los datos] información que constituye, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares del 20 de marzo de 2025 (“LFPDPPP”), datos personales propiedad de “GRÜNENTHAL”.

En relación con dichos datos personales, GRÜNENTHAL adquirirá la condición de Responsable, mientras que “EL PROVEEDOR” adquirirá la condición de “Persona Encargada” o “Encargado, lo cual significa, entre otras cosas, que la totalidad de los datos personales son propiedad exclusiva de “GRÜNENTHAL”, y “EL PROVEEDOR” solamente actuará bajo las instrucciones de “GRÜNENTHAL” para todos los efectos previstos en la LFPDPPP.

En cumplimiento al principio de información previsto en el artículo 14 de la LFPDPPP, "GRÜNENTHAL" reconoce que ha informado a los Titulares a través de su Aviso de Privacidad sobre el Tratamiento que realizará "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", en su condición de Persona Encargada del tratamiento, sólo podrá tratar los datos personales a los que tenga acceso durante la prestación de servicios objeto del presente Contrato para cumplir con lo estipulado en el presente instrumento y el Aviso de Privacidad de "GRÜNENTHAL", por lo que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en el presente, ni los transferirá, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo en el caso de que "GRÜNENTHAL" así lo determine y autorice, la remisión derive de una subcontratación previamente autorizada por "GRÜNENTHAL" para que "EL PROVEEDOR" pueda llevar a cabo el objeto del presente Contrato, o cuando así lo requiera la autoridad competente.

"EL PROVEEDOR" reconoce que "GRÜNENTHAL" ha puesto a su disposición el Aviso de Privacidad aplicable al tratamiento, mismo que se encuentra disponible en <https://www.latam.grunenthal.com/es-mx/footer-links/declaracion-de-privacidad> y que en dicho documento se encuentran previstas las finalidades que dan origen al tratamiento de datos personales.

"EL PROVEEDOR" está obligado a cumplir con la seguridad de los datos personales en cuenta las categorías y volumen de datos personales, el estado de la tecnología, la seguridad integral y los costos de aplicación de acuerdo con la naturaleza, el objeto del tratamiento, así como identificar la probabilidad de riesgos. "EL PROVEEDOR" implementará las siguientes medidas; 1) Medidas de anonimización, seudonomización o cifrado; 2) Medidas dirigidas a mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad permanentes de los sistemas y servicios del tratamiento de datos personales y el acceso a los datos personales; y 3) Medidas dirigidas a mejorar la resiliencia técnica, física, ambiental y de continuidad del negocio.

"EL PROVEEDOR", se obliga a guardar confidencialidad respecto de los datos personales. Lo anterior, incluye la obligación de que "EL PROVEEDOR" celebre y mantenga vigentes convenios de confidencialidad con todas las personas, empleados propios y de terceros, que tengan acceso a los datos personales.

Una vez cumplida la prestación de servicios pactada y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los datos personales serán suprimidos por "EL PROVEEDOR", salvo que "GRÜNENTHAL" le notifique por escrito que le haga la devolución de estos, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato personal objeto del tratamiento.

"EL PROVEEDOR" se obliga, en caso de sufrir alguna vulneración de seguridad que pudiere afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los Datos Personales, a informar a "GRÜNENTHAL" respecto de lo ocurrido. La notificación a "GRÜNENTHAL" deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas, contadas a partir de que se tuvo conocimiento de la vulneración, a la siguiente cuenta de correo [señalar medio para notificar].

Las Partes reconoce que es responsabilidad exclusiva de "GRÜNENTHAL" atender los derechos de acceso,

rectificación, cancelación, oposición, limitación y/o divulgación de datos y revocación del consentimiento de los Titulares ("Derechos"). Cuando los Titulares ejerzan alguno de los Derechos ante "EL PROVEEDOR", este lo comunicará a "GRÜNENTHAL" por correo electrónico a la dirección [señalar medio para notificar] dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud por parte del Titular.

En relación con las subcontrataciones que "EL PROVEEDOR" realice para cumplir con el objeto del presente Contrato se aplicará lo siguiente: a) "GRÜNENTHAL" autoriza a "EL PROVEEDOR" a subcontratar a terceros para la prestación de servicios relacionados con el tratamiento y protección de los datos personales, siempre que dichos subcontratistas asuman, mediante contrato por escrito, obligaciones de protección de datos equivalentes a las establecidas en el presente instrumento. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a informar a "GRÜNENTHAL", la identidad de los subcontratistas utilizados y la descripción de los servicios subcontratados; b) "EL PROVEEDOR" se obliga a verificar que cualquier tercero subcontratado cumpla con las obligaciones previstas en este instrumento, y c) "EL PROVEEDOR" será responsable frente a "GRÜNENTHAL" por cualquier incumplimiento en que incurran los subcontratistas respecto de las obligaciones de protección de datos personales.

En el supuesto de que "EL PROVEEDOR", para cumplir con los servicios objeto del presente Contrato, requiera adherirse a servicios de nube ofrecidos por terceros, será condición necesaria para que pueda adherirse a estos que: (i) Se otorgue por parte de GRÜNENTHAL la autorización de subcontratación en los términos establecidos en el presente Contrato; (ii) que "EL PROVEEDOR" verifique que los terceros subcontratados cumplen con todas las obligaciones previstas en la normatividad aplicable y (iii) que "EL PROVEEDOR" cumpla con las obligaciones que se le han impuesto en la presente cláusula para aquellas subcontrataciones que realice.

"GRÜNENTHAL" podrá llevar a cabo por sí, o a través de terceros, durante la vigencia del presente Contrato, auditorías y revisiones periódicas a "EL PROVEEDOR" para comprobar el correcto cumplimiento de obligaciones previstas en la normatividad aplicable de protección de datos personales en cuyo caso los costos relacionados con dichas auditorías serán a cargo de "GRÜNENTHAL", siempre y cuando no existan inconsistencias en las mismas. Para dicho fin, "EL PROVEEDOR" se compromete a presentar los documentos e información relacionados con los Servicios que requieran las personas que lleven a cabo la auditoría, así como a responder las preguntas que estas le formulen. Las auditorías que se lleven a cabo conforme a lo establecido en la presente, deberán notificarse por escrito a "EL PROVEEDOR" con por lo menos 3 (tres) días hábiles de anticipación, señalando cual será el objeto de esta.

En el supuesto de incumplimiento, por parte de "EL PROVEEDOR", incluidos sus empleados, de sus obligaciones según lo establecido en la presente Cláusula o de las derivadas de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales para el Persona Encargada del Tratamiento, "EL PROVEEDOR" será considerado Responsable del tratamiento.

De igual forma, las Partes acuerdan que en caso de que se presente algún reclamo por el tratamiento de los datos personales o su transferencia que efectúe "EL PROVEEDOR" y que sea distinto a lo establecido en el presente documento, Pedidos o Anexos, en el aviso de privacidad señalado en esta cláusula o que de alguna manera viole alguna disposición contenida en de las leyes aplicables, "EL PROVEEDOR" deberá indemnizar a "GRÜNENTHAL" al 100% (cien por ciento) de cualquier monto que este último tenga que pagar por multas y/o indemnizaciones, derivadas de procesos administrativos, civiles o transacciones que resuelvan el o los reclamos correspondientes.

C.2 Cláusula modelo para regular las Transferencias de Datos Personales

Transferencia de datos personales. La presente cláusula tiene por objeto establecer las reglas conforme a las cuales se llevará a cabo la transferencia de la Base de Datos [especificar] (en adelante, “la Base de Datos Transferida”) en posesión de “EL TRANSFERENTE” a “EL RECEPTOR”. “EL TRANSFERENTE” declara que es titular y responsable de la Base de Datos Transferida. En virtud de que “EL TRANSFERENTE” es un Responsable establecido en territorio mexicano, el tratamiento que se le dé a la Base de Datos estará sujeto a lo establecido la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“LFPDPPP”), publicada el 20 de marzo de 2025.

1. Puesta a disposición del Aviso de Privacidad. “EL TRANSFERENTE” reconoce que ha informado a todos los titulares de los datos personales contenidos en la Base de Datos Transferida sobre la transferencia que realizará a “EL RECEPTOR” en el apartado de Transferencias de su Aviso de Privacidad, y también reconoce que cuenta con una base de legitimación adecuada para realizar la transferencia a “EL RECEPTOR”. “EL TRANSFERENTE” reconoce que el Aviso de Privacidad que se ha puesto a disposición de los titulares es el que se adjunta al presente como Anexo [*] y que esta transferencia, por tanto, está claramente definida y consentida en su caso en el mencionado Aviso de Privacidad en los términos requeridos por la LFPDPPP.

2. Fines del tratamiento. De acuerdo con lo dispuesto en el Aviso de Privacidad, “EL RECEPTOR” podrá tratar los datos personales para las siguientes finalidades, que fueron consentidas por los titulares de los datos personales:

[LISTADO DE FINALIDADES DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL AVISO DE PRIVACIDAD ANEXADO]

3. Obligaciones de EL TRANSFERENTE. Al transferir a “EL RECEPTOR” la base de datos personales mencionada “EL TRANSFERENTE” se obliga a: a) Obtener los datos de forma lícita y conforme a la legislación vigente, prestando especial atención al cumplimiento de la normatividad aplicable, garantizando la integridad absoluta de dichos datos personales, así como la calidad y proporcionalidad de los mismos; b) indemnizar y sacar en paz y a salvo a “EL RECEPTOR” en contra de cualquier reclamación que le hiciere cualquier titular, cuyos datos personales se encuentren en la base de datos transferida, argumentando que la transferencia se llevó a cabo sin habersele informado y/o sin haber obtenido su consentimiento; c). “EL TRANSFERENTE” asumirá la responsabilidad que pudiere irrogarse a “EL RECEPTOR” como consecuencia de cualquier tipo de sanciones administrativas impuestas por las autoridades correspondientes, así como los daños y perjuicios por procedimientos judiciales o extrajudiciales contra “EL RECEPTOR” (incluidas las costas de resolución y los honorarios razonables de abogado), considerándose asimismo causa específica de rescisión anticipada del presente instrumento.

4. Obligaciones del Receptor de la Transferencia. Asimismo, “EL RECEPTOR” en su carácter de responsable del Tratamiento se obliga a:

Dar tratamiento a los datos personales que le son transferidos por “EL TRANSFERENTE” en términos del presente instrumento y las finalidades contenidas en el Aviso de Privacidad adjunto al presente como Anexo [*], así como a las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable;

Poner a disposición de los titulares su Aviso de Privacidad, y

Abstenerse de transferir a terceros los datos personales de la base de datos transferida, salvo que cuente con el consentimiento de los titulares.

5. Confidencialidad de los datos personales. Las Partes se obligan a conservar la confidencialidad de los datos personales objeto del presente instrumento, y deberán aplicar todas las medidas de seguridad que resulten necesarias al efecto. Entre otras, "LAS PARTES" deberán celebrar y mantener vigentes convenios de confidencialidad con todas las personas, empleados propios y proveedores, que tengan acceso a los datos personales referidos.

6. Responsabilidad de las Partes. En caso de que los datos personales llegaren a hacerse del conocimiento de terceras personas por dolo, negligencia o mala fe imputable a una de las partes y/o de sus filiales, contratistas, subcontratistas o sus proveedores, dicha Parte será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a la otra parte / afectada, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales que deriven.

C.3 Cláusula modelo de no aplicación de la normatividad

NO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Las Partes reconocen que, derivado de la presente relación jurídica, sólo tratarán información relacionada con personas morales, así como otra información que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y demás normativa secundaria establece como información o datos no personales.

Por lo anterior, las Partes se obligan a no transferir entre ellas datos adicionales que sean objeto de protección de la LFPDPPP y demás legislación aplicable y vigente en la materia, y, en ese sentido, se obliga a mantener en paz y a salvo a la contraparte de cualquier queja, denuncia o reclamación que derive del incumplimiento respecto a la transferencia de datos personales.

Ambas partes reconocen que por algún motivo del presente contrato, una de las partes transfiere información anonimizada que no permite identificación directa o indirecta de personas físicas, la parte que reciba información se obliga a abstenerse de realizar cualquier acción o esfuerzo dirigido a la reidentificación de personas, garantizando en todo momento que el tratamiento de la información se limite a datos anónimos que no estén asociados, directa o indirectamente, a personas físicas identificadas o identificables

Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, la Parte receptora adoptará medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas razonables y proporcionales al riesgo, a fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, e impedirá su divulgación a terceros no autorizados, salvo que dicha divulgación sea estrictamente necesaria para la prestación de los Servicios o exigida por una disposición legal o autoridad competente

En caso de tratar algún dato diferente a los mencionados y/o con alguna finalidad distinta a la establecida se

incurrirá en las correspondientes responsabilidades legales.

C.4 Cláusula modelo de aceptación del Aviso de Privacidad y Obligaciones en Materia de Protección de Datos Personales en el Contrato Laboral

ACEPTACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

“EL EMPLEADO” reconoce que “LA EMPRESA” ha puesto a su disposición el Aviso de Privacidad para Colaboradores, mismo que se encuentra disponible en [SEÑALAR DONDE SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EL AVISO DE PRIVACIDAD] y que ha sido debidamente informado sobre las condiciones generales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.

Asimismo, “EL EMPLEADO” reconoce que “LA EMPRESA” ha puesto a su disposición la Carta de Protección de Datos Personales y Políticas aplicables, por lo que el EMPLEADO se obliga a cumplir con lo establecido en dichos documentos y declara que ha sido informado que cualquier incumplimiento a las obligaciones de protección de datos personales podrá ser sancionado por “LA EMPRESA”.

APÉNDICE 2. CONTRATOS MODELO DE COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES

CM-1. Contrato Modelo de Remisión de Datos Personales (Responsable – Encargado)

CONTRATO DE REMISIÓN DE DATOS PERSONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (EN ADELANTE “EL RESPONSABLE”) REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR [Definir] A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ COMO “EL RESPONSABLE”, POR LA OTRA, [RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO DE LA RECEPTORA], REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR [DEFINIR], A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARA “EL ENCARGADO”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

El [Día, mes y año] las partes celebraron un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (en lo sucesivo “el Contrato”), el cual conjuntamente con el presente contrato sustenta la relación contractual entre las partes.

DECLARACIONES

Declara el “Responsable” a través de su representante legal;

Ser una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de mexicanas;

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, mismas que no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha;

Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave número [definir].

Está facultada conforme a su objeto social para celebrar el presente Contrato;

Cuenta con la capacidad y medios materiales, técnicos, personales y demás elementos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato;

La celebración del presente Contrato no viola o incumple disposición alguna contenida en (i) sus estatutos sociales y (ii) acuerdos, contratos o convenios celebrados con terceros en o con anterioridad a la fecha de firma del presente Contrato que involucren de cualquier forma a su representada; y

Que es su voluntad celebrar el presente contrato y su representante cuenta con plenas facultades para llevarlo a cabo, mismas que no le han sido modificadas y/o revocadas a la fecha de firma del presente contrato tal y como consta en [definir].

El “Encargado” por conducto de su representante legal, declara que:

Ser una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes [definir] tal y como consta en escritura pública [definir] de fecha [definir]. de [definir] de 20[definir], pasada ante la fe del notario [definir] de la Ciudad de [definir], Licenciado [definir].

Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave [definir].

Que su objeto social consiste en [definir].

Tener su domicilio fiscal en [definir].

Que es su voluntad celebrar el presente contrato y su representante cuenta con plenas facultades para llevarlo a cabo, mismas que no le han sido modificadas y/o revocadas a la fecha de firma del presente contrato tal y como consta en [definir].

El Responsable y el Encargado (conjuntamente, las “Partes” e individual e indistintamente, la “Parte”) declaran, por conducto de sus respectivos representantes legales, que es su deseo celebrar el presente Contrato en los términos que a continuación se estipulan, remitiéndose para tal efecto a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES

A efectos de las presentes cláusulas se emplearán las siguientes definiciones:

Aviso de privacidad: Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.

Base de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Medidas de seguridad administrativas: Conjunto de acciones y mecanismos para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación y clasificación de la información, así como la concienciación, formación y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales.

Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos, ya sea que empleen o no la tecnología, destinados para:

Prevenir el acceso no autorizado, el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, equipo e información;

Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil remoción, situados dentro o fuera de las instalaciones;

Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento que asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad, y

Garantizar la eliminación de datos de forma segura.

Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de actividades, controles o mecanismos con resultado medible, que se valen de la tecnología para asegurar que:

El acceso a las bases de datos lógicas o a la información en formato lógico sea por usuarios identificados y autorizados;

El acceso referido en el inciso anterior sea únicamente para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;

Se incluyan acciones para la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento de sistemas seguros, y

Se lleve a cabo la gestión de comunicaciones y operaciones de los recursos informáticos que se utilicen en el tratamiento de datos personales;

Remisión: La comunicación de datos personales entre el responsable y el encargado.

Titular: Persona a quien corresponden los datos personales.

Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta de la titular, del responsable o de la persona encargada del tratamiento.

SEGUNDA. OBJETO

El objeto del presente contrato es regular la relación entre el Responsable y la Persona Encargada del tratamiento como resultado de la prestación de los servicios de [Describir naturaleza de los servicios que dan origen al tratamiento].

TERCERA. ACCESO A LOS DATOS PERSONALES.

La Persona Encargada, para cumplir con la prestación de servicios contratados por el Responsable al tenor del presente contrato tendrá acceso a datos personales que se encuentran en posesión de el Responsable. Lo anterior no se considerará, para la presente relación jurídica, como una transferencia de datos ya que dicho acceso y tratamiento resulta necesario para dar cumplimiento a las finalidades previstas en el Aviso de Privacidad del Responsable y que se adjunta como Anexo a la presente, razón por la cual la comunicación de datos personales entre la Persona Encargada y el Responsable se da bajo la figura de la Remisión.

CUARTA. ACTUACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA.

La Persona Encargada se obliga a actuar, únicamente, conforme a las instrucciones del Responsable que decide sobre la finalidad y usos del tratamiento de los datos personales. Esto es, la Persona Encargada sólo podrá tratar los datos personales remitidos por el Responsable para cumplir con los servicios descritos en el Contrato, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en lo pactado entre las partes, ni los transferirá, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo en el caso de que el Responsable así lo determine, la transferencia derive de una subcontratación, o cuando así lo requiera la autoridad competente.

QUINTA. COMUNICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD.

La Persona Encargada reconoce que el Responsable le ha comunicado el Aviso de Privacidad que se adjunta como anexo [definir] al presente instrumento jurídico, el cual fue puesto, en su momento, a disposición de los Titulares cuyos datos personales están siendo remitidos en la presente relación jurídica y que se encuentran en posesión de el Responsable. En este sentido, La Persona Encargada se obliga a respetar, en todo momento, el Aviso de Privacidad en cuestión.

SEXTA. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA ENCARGADA.

La Persona Encargada se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones:

Realizar el tratamiento de datos personales conforme a las instrucciones del Responsable.

Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el Responsable.

Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables con arreglo a lo previsto en la cláusula OCTAVA y cualquier otro requisito previsto por la normatividad aplicable.

Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus instrucciones de acuerdo con las condiciones previstas en la cláusula NOVENA de este instrumento.

Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados bajo las condiciones previstas en la cláusula SÉPTIMA de este instrumento.

Suprimir, devolver o comunicar a un nuevo encargado designado por el responsable los datos personales objeto de tratamiento, una vez cumplida la relación jurídica con el responsable o por instrucciones de este, excepto que una disposición legal exija la conservación de los datos personales, o bien, que el responsable autorice la comunicación de estos a otro encargado.

Abstenerse de transferir los datos personales, salvo en el caso de que el responsable así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad de control.

Permitir al responsable o autoridad de control inspecciones y verificaciones en sitio.

Generar, actualizar y conservar la documentación que sea necesaria y que le permita acreditar sus obligaciones.

Colaborar con el Responsable en todo lo relativo al cumplimiento de la legislación que resulte aplicable en la materia.

La Persona Encargada reconoce que podrá ser considerado responsable con las obligaciones propias de éste, cuando: 1) Destine o utilice los datos personales con una finalidad distinta a la señalada en el presente contrato, o 2) Efectúe una transferencia, incumpliendo las instrucciones del Responsable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD.

La Persona Encargada o los terceros autorizados que tengan acceso a los datos durante el tratamiento dado a los mismos, se comprometen a guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el Responsable.

OCTAVA. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

La Persona Encargada deberá establecer, mantener y cumplir con medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que estén diseñadas para: (i) garantizar la seguridad y la integridad de las redes, bases de datos, sistemas y operaciones del cliente, sus socios comerciales y/o entidades afiliadas según corresponda; y (ii) proteger los datos personales contra pérdida o destrucción no autorizada, robo, extravío o copia no autorizada, uso, acceso o tratamiento no autorizado y contra daño, alteración, modificación o divulgación no autorizada.

Para el establecimiento de las medidas de seguridad que resulten necesarias, la Persona Encargada deberá tomar en cuenta lo previsto en la normatividad de protección de datos personales, los estándares y mejores prácticas internacionales.

La Persona Encargada deberá contar con un Documento de Seguridad o un instrumento jurídico equivalente en el que se prevea al menos lo siguiente:

Se establezcan lineamientos de observancia obligatoria para el personal con la finalidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y sistemas propiedad del Responsable, sus socios comerciales y/o entidades afiliadas según corresponda en cada caso;

Establecer instrucciones expresas para el personal que efectúe el tratamiento sobre el protocolo de actuación en el supuesto de que ocurra algún evento que comprometa la seguridad de la información propiedad del Cliente. Lo anterior incluye la obligación de que la Persona Encargada celebre y mantenga vigentes convenios de confidencialidad con todas las personas, empleados propios y de terceros, que tengan acceso a la información propiedad del Responsable. En caso de que los datos personales llegaren a hacerse del conocimiento de terceras

personas por dolo, negligencia o mala fe imputable a la Persona Encargada, la Persona Encargada será responsable de los daños y perjuicios que ocasionen al Responsable, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales que deriven.

El Documento de Seguridad de la Persona Encargada debe prever las disposiciones necesarias para regular el manejo de información personal dentro de su organización. Dicho documento debe abordar al menos los siguientes elementos: asignación y delegación de responsabilidades en materia de seguridad; supervisión del cumplimiento del Documento de Seguridad y su implementación; los medios para manejar la seguridad dentro de la organización; las políticas y procedimientos para garantizar la confidencialidad de los datos personales, su uso adecuado y regular su acceso al personal; procedimientos de respuesta ante vulneraciones de seguridad.

Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con privilegios de acceso, o bien en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad competente, informar de ese hecho al Responsable.

La Persona Encargada deberá proporcionar al Responsable una copia del contenido de su Documento de Seguridad bajo los términos de confidencialidad acordados en el presente instrumento jurídico si el Responsable así lo requiere.

En el supuesto de que la revisión que el Responsable realice a las medidas y procedimientos requeridos en materia de seguridad de datos personales revelen que existe un incumplimiento a los estándares requeridos, la Persona Encargada deberá realizar las acciones necesarias dentro de los 5 días próximos para implementar aquellas medidas de seguridad faltantes que resulten necesarias para proteger los datos personales.

En el supuesto de incumplimiento, por parte de la Persona Encargada a lo referido en la presente cláusula incluidos sus empleados, la Persona Encargada asumirá la responsabilidad que pudiere irrogarse al Responsable como consecuencia de cualquier tipo de sanciones administrativas impuestas por las autoridades correspondientes, así como los daños y perjuicios por procedimientos judiciales o extrajudiciales contra el Responsable (incluidas las costas de resolución y los honorarios razonables de abogado), considerándose asimismo causa específica de rescisión anticipada del presente Contrato.

NOVENA. VULNERACIONES DE SEGURIDAD.

Se consideran vulneraciones de seguridad, las siguientes acciones que ocurran en cualquier fase del tratamiento: (i) La pérdida o destrucción no autorizada; (ii) El robo, extravío o copia no autorizada; (iii) El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o (iv) El daño, la alteración o modificación no autorizada; (iv) cualquier otra que ponga en riesgo la confidencialidad, seguridad, disponibilidad o integridad de la información propiedad del Responsable.

La Persona Encargada se obliga, en caso de sufrir alguna vulneración de seguridad que pudiere afectar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos personales que forman parte de la Base de Datos del Responsable, a informar al Responsable respecto de lo ocurrido. La notificación al Responsable deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas, contadas a partir desde que se tuvo conocimiento de la vulneración, a fin de que este último pueda tomar las medidas necesarias conforme a la normatividad. Además de lo anterior, la Persona Encargada tendrá la obligación de cooperar con el Responsable, los consumidores y las autoridades u

órganos reguladores a los que deba involucrarse para la investigación, seguimiento o atención del incidente. En el supuesto de que ocurra una vulneración de seguridad, la Persona Encargada deberá de emprender acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad de la información del Responsable y contener las posibles consecuencias que de él se deriven en términos de la normatividad aplicable. La falta de la notificación de las vulneraciones será una causal de rescisión del presente Contrato.

DÉCIMA. DATOS SENSIBLES.

Las Partes reconocen que en el supuesto de que el Responsable remita a la Persona Encargada datos personales de carácter sensible, la Persona Encargada aplicará las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas necesarias y pertinentes para proteger los datos personales contra pérdida, destrucción, robo, extravío, acceso no autorizado y/o cualquier acción que pudiera comprometer su disponibilidad, confiabilidad y confidencialidad.

DÉCIMO PRIMERA. CANCELACIÓN DE LOS DATOS Y CONSERVACIÓN.

Las Partes acuerdan que, una vez cumplida la prestación de servicios pactada, y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los datos personales serán suprimidos o devueltos por la Persona Encargada al Responsable, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato personal objeto del tratamiento. No procederá la supresión de los datos personales cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso la Persona Encargada deberá devolver los mismos al Responsable, quien garantizará su conservación.

La Persona Encargada no conservará los datos personales por más tiempo de aquel que corresponda al periodo mínimo necesario durante el cual deba tratarlos en términos de los servicios contratados. Una vez cumplida la prestación de servicios pactada y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, la Persona Encargada deberá de tomar en cuenta los criterios emitidos por la autoridad para garantizar el borrado seguro de los datos personales.

DÉCIMO SEGUNDA. SUBCONTRATACIÓN.

Para el correcto cumplimiento del presente Contrato, la Persona Encargada podrá subcontratar, total o parcialmente, las obligaciones que adquieren bajo el presente Contrato con terceras Personas, en el entendido de que la Persona Encargada continuará siendo total e individualmente responsable frente al respecto del cumplimiento de tales obligaciones. En relación con lo anterior, la Persona Encargada se obliga a lo siguiente:

La Persona Encargada garantizará que los terceros subcontratistas asuman, mediante contrato por escrito, obligaciones de protección de datos equivalentes a las establecidas en el presente instrumento para la Persona Encargada. Para tal efecto, la Persona Encargada se obliga a informar al Responsable, la identidad de los subcontratistas utilizados y la descripción de los servicios subcontratados.

La Persona Encargada se obliga a verificar que cualquier tercero subcontratado cumpla con las obligaciones

previstas en este instrumento.

La Persona Encargada será responsable frente al Responsable por cualquier incumplimiento en que incurran los subcontratistas respecto de las obligaciones de protección de datos personales.

Las Partes convienen que el Responsable podrá solicitar la remoción de un subcontratista por causa justificada, bastando para ello, aviso por escrito con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de dicha remoción.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que la Persona Encargada desee llevar al cabo la subcontratación de alguna de las obligaciones consignadas a su cargo en el presente Contrato y alguna de las obligaciones subcontratadas implica la transferencia o tratamiento de datos personales de los Titulares, previo a realizar la subcontratación, la Persona Encargada se obliga a obtener la autorización por escrito del Responsable. Si la Persona Encargada lleva a cabo tal subcontratación sin el previo consentimiento por escrito del Responsable, el Responsable podrá rescindir el presente Contrato.

DÉCIMO TERCERA. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE.

Por medio del presente instrumento, el Responsable reconoce que ha recabado los datos personales objeto del presente contrato de manera lícita, conforme a lo exigido en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Serán obligaciones del Responsable las siguientes:

Comunicar a la Persona Encargada sobre cualquier modificación que realice al Aviso de Privacidad.

Procurar que los datos personales remitidos a la Persona Encargada sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados.

Atender los ejercicios de derechos ARCO ejercidos por los titulares.

Comunicar a la Persona Encargada sobre cualquier rectificación o cancelación efectuada para que éste proceda a efectuarla también dentro de los 5 días siguientes a recibir la instrucción, debiendo notificar a la Persona Encargada al Responsable sobre la ejecución de la instrucción.

Realizar, en las instalaciones de la Persona Encargada donde se dé el tratamiento a los datos personales objeto de la presente cláusula, las auditorías y/o inspecciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento por parte de la Persona Encargada las obligaciones precisadas en el presente instrumento. En caso de que el Responsable decida realizar una auditoría informará a la Persona Encargada por escrito con 48 horas de anticipación al día a realizarse la auditoría.

DÉCIMO CUARTA. RESPONSABILIDAD

Las Partes se harán responsables, respectivamente del uso indebido que, por mala fe o negligencia de su parte en el manejo de los datos personales, debiendo sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier controversia legal que pudiera suscitarse por estos hechos.

DÉCIMO QUINTA. VIGENCIA.

Las Partes reconocen que la vigencia del presente contrato estará sujeta a la determinada en el Contrato.

Las Partes acuerdan que los términos, condiciones y provisiones de este contrato serán obligatorias para cada una de ellas. En caso de incumplimiento de las cláusulas será una causal de rescisión del presente Contrato

DÉCIMA SEXTA. NOTIFICACIONES.

Cualquier comunicación o notificación que deba realizarse con motivo del presente contrato deberá realizarse por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de “DECLARACIONES” del presente contrato y obtenerse la confirmación de que la parte a quien se dirige dicha comunicación o notificación efectivamente la recibió.

DÉCIMO SÉPTIMA. JURISDISCIÓN.

Para todo lo relacionado a la interpretación y ejecución del presente Contrato, las Partes se someten a las leyes aplicables y tribunales competentes de [señalar jurisdicción], renunciando por tanto al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

EL “RESPONSABLE”

[Nombre o razón social del Encargado].

EL “ENCARGADO”

CM-2. Contrato Modelo de Transferencia de Datos Personales (Responsable – Responsable)

CONTRATO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PARTE GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR [DEFINIR] A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ COMO “LA TRANSFERENTE”, Y POR LA OTRA, [RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO DE LA RECEPTORA], REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR [DEFINIR], A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL

PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARA "LA RECEPTORA", DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

El [Día, mes y año] las partes celebraron un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (en lo sucesivo "el Contrato"), el cual conjuntamente con el presente contrato sustenta la relación contractual entre las partes.

DECLARACIONES

I. Declara el "LA TRANSFERENTE" a través de su representante legal:

Ser una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de mexicanas.

Su representante legal cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato, mismas que no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha;

Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el clave número [definir].

Está facultada conforme a su objeto social para celebrar el presente Contrato;

Cuenta con la capacidad y medios materiales, técnicos, personales y demás elementos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato;

La celebración del presente Contrato no viola o incumple disposición alguna contenida en (i) sus estatutos sociales y (ii) acuerdos, contratos o convenios celebrados con terceros en o con anterioridad a la fecha de firma del presente Contrato que involucren de cualquier forma a su representada; y

Que es su voluntad celebrar el presente contrato y su representante cuenta con plenas facultades para llevarlo a cabo, mismas que no le han sido modificadas y/o revocadas a la fecha de firma del presente contrato tal y como consta en _____.

II. Declara el "LA RECEPTORA" por conducto de su representante legal declara, que:

Ser una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes [definir] tal y como consta en escritura pública [definir] de fecha [definir]de [definir] de 20[definir], pasada ante la fe del notario [definir] de la Ciudad de [definir], Licenciado [definir].

Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave [definir]

Que su objeto social consiste en [definir].

Tener su domicilio fiscal en [definir].

Que es su voluntad celebrar el presente contrato y su representante cuenta con plenas facultades para llevarlo a cabo, mismas que no le han sido modificadas y/o revocadas a la fecha de firma del presente contrato tal y como consta en [definir].

III. "LA TRANSFERENTE" y "LA RECEPTORA" (conjuntamente, las "Partes" e individual e indistintamente, la "Parte") declaran, por conducto de sus respectivos representantes legales, que es su deseo celebrar el presente Contrato en los términos que a continuación se estipulan, remitiéndose para tal efecto a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES.

A efectos de las presentes cláusulas se emplearán las siguientes definiciones:

Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el Transferente que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales.

Base de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable.

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

Medidas de seguridad administrativas: Conjunto de acciones y mecanismos para establecer la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación y clasificación de la información, así como la concienciación, formación y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales.

Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos, ya sea que empleen o no la tecnología, destinados para:

Prevenir el acceso no autorizado, el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, equipo e información;

Proteger los equipos móviles, portátiles o de fácil remoción, situados dentro o fuera de las instalaciones;

Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento que asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad, y

Garantizar la eliminación de datos de forma segura.

Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de actividades, controles o mecanismos con resultado medible, que se valen de la tecnología para asegurar que:

El acceso a las bases de datos lógicas o a la información en formato lógico sea por usuarios identificados y autorizados;

El acceso referido en el inciso anterior sea únicamente para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;

Se incluyan acciones para la adquisición ' operación, desarrollo y mantenimiento

Se lleve a cabo la gestión de comunicaciones y operaciones de los recursos informáticos que se utilicen en el tratamiento de datos personales;

Titular: La persona física a la que pertenecen los datos personales.

Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del Transferente o Receptor del tratamiento.

SEGUNDA. OBJETO.

El objeto del presente contrato es establecer las reglas conforme a las cuales se llevará a cabo la transferencia de la base de datos de (Definir base de datos) (en adelante, "la base de datos transferida") en posesión de "LA TRANSFERENTE" a "LA RECEPTORA".

TERCERA. COMUNICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD.

“LA TRANSFERENTE” reconoce que ha informado a todos los Titulares que forman parte de la base de datos transferida, a través de su Aviso de Privacidad, sobre la transferencia que realizará de sus datos personales a “LA RECEPTORA”. “Las Partes” acuerdan que el Aviso de Privacidad que deberá a poner a disposición “El Transferente” de los titulares cuyos datos personales obren en la base de datos transferida será el que se adjunta al presente como Anexo [Definir] y que esta transferencia, por tanto, está claramente definida y consentida en su caso en el mencionado Aviso de Privacidad.

CUARTA. CONSENTIMIENTO DE TITULARES.

“LA TRANSFERENTE” reconoce que ha obtenido el consentimiento correspondiente [tácito, expreso o expreso por escrito] de todos los titulares que forman parte de la base de datos transferida para que “LA RECEPTORA” pueda tratar dichos datos personales para las siguientes finalidades:

(Describir finalidad)

(Describir finalidad)

(Describir finalidad)

La Transferencia de la base de datos transferida será realizada por tiempo indefinido, salvo acuerdo particular en contrario entre “Las Partes” y de manera [exclusiva / no exclusiva], teniendo “LA RECEPTORA” derecho a utilizar la base de datos transferida para la/s finalidad/es anteriormente descrita/s, incluyendo de forma expresa, la explotación comercial de la misma.

QUINTA. LICITUD.

“LA TRANSFERENTE” garantiza a “LA RECEPTORA” que todos los datos personales incluidos en la base de datos transferida han sido obtenidos de forma lícita y conforme a la legislación vigente, prestando especial atención al cumplimiento de la normatividad de protección de datos personales aplicable. Asimismo, “El Transferente” garantiza a “LA RECEPTORA” la integridad absoluta de dichos datos personales, así como la calidad y proporcionalidad de los mismos.

SEXTA. CAMBIOS EN AVISO DE PRIVACIDAD.

“LA TRANSFERENTE” se obliga a comunicar a “LA RECEPTORA” sobre cualquier modificación que realice a su Aviso de Privacidad con una antelación de (10) días hábiles previa a dicha modificación.

SÉPTIMA. CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES.

“Las Partes” acuerdan que la base de datos transferida contendrá las siguientes categorías de datos personales:

[Categoría de Dato personal 1]

[Categoría de Dato personal 2]

[Categoría de Dato personal 3]

OCTAVA. TRATAMIENTO.

“LA RECEPTORA” se obliga a dar tratamiento a los datos personales que le son transferidos por “El Transferente” exclusivamente para las finalidades descritas en la cláusula CUARTA del presente Convenio.

NOVENA. PÉRDIDA O FUGA DE DATOS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en su caso, exista pérdida o fuga de los datos personales objeto del presente Convenio, ya sea por negligencia o dolo, por parte de los funcionarios, empleados, clientes o asesores de alguna de “LAS PARTES”, la parte que sufra dicha vulneración, en caso de ser legalmente necesario, deberá informar directamente a los titulares vulnerados, en los términos que exige la normatividad aplicable.

DÉCIMA. EJERCICIO DE DERECHO DE RECTIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que ante una de ellas sea ejercido un derecho de rectificación o cancelación por parte de algún titular cuyos datos personales obren en la base de datos transferida, dicha Parte deberá hacer del conocimiento, por escrito y en un plazo máximo de (3) días hábiles contados desde la fecha en que haya recibido la petición del titular, de la otra Parte dicha solicitud de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también.

DÉCIMO PRIMERA. RECLAMOS.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que se presente algún reclamo por el tratamiento de los datos personales o por realizarse una transferencia de datos personales ilícitamente y que sea distinto a lo establecido en el presente Convenio, en el aviso de privacidad o que de alguna manera viole alguna disposición contenida en de las leyes aplicables, “LA TRANSFERENTE” será responsable ante “LA RECEPTORA” por las consecuencias que se deriven de dicha transferencia.

DÉCIMO SEGUNDA. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones, avisos y notificaciones que las partes deban hacerse con motivo de este Contrato o derivadas del mismo, deberán constar por escrito, y en los domicilios señalados en el capítulo de Declaraciones,

debiendo obtener la parte que la haga, la prueba de que la comunicación fue recibida por su destinatario en el domicilio respectivo.

DÉCIMO TERCERA. JURISDICCIÓN.

En caso de controversia respecto a la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente instrumento, las partes se someten a las leyes aplicables de [Definir] y a la jurisdicción de los tribunales competentes de [Definir], renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, en razón de sus actuales o futuros domicilios, siendo notificadas y/o emplazadas en los domicilios convencionales señalados..

DÉCIMO CUARTA. ANEXOS.

Todos los Anexos del presente Convenio son parte integrante del mismo y sólo podrán ser modificados mediante convenio por escrito firmado por ambas Partes y se enumeran de la siguiente manera:

Leído que fue por las Partes el presente Contrato y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman por triplicado y ante la presencia de dos testigos en _____, el día que aparece debajo de sus firmas, reconociendo “LAS PARTES” que el presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de la última firma.

“LA TRANSFERENTE”

“LA RECEPTORA”

APÉNDICE 3. CARTAS MODELO DE COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES

C-1. Carta Modelo de Remisión de Datos Personales (Responsable – Encargado)

[Lugar, fecha]

[Receptor]

[Dirección del Receptor]

PRESENTE

Asunto: Obligaciones en materia de datos personales

Estimado prestador de servicios,

Por medio de la presente nos permitimos puntualizar e incluir diversas declaraciones y obligaciones asumidas por usted con motivo de la prestación de servicios de [Describir naturaleza y alcance de los servicios prestados] por parte de [Agregar Razón Social o nombre completo del Receptor] (en adelante "EL PRESTADOR") a GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (en adelante "EL RESPONSABLE" y/o "Grünenthal" indistintamente) y para cuya realización se le brindará el acceso necesario a la base de datos de [Definir base de datos], prestación de servicios que en términos de lo establecido por la normatividad de protección de datos personales es considerada una comunicación de datos personales hacia un Encargado, por lo que usted reconoce que en su calidad de prestador de servicios de Grünenthal será considerado un Encargado del tratamiento que cumplirá en todo momento con las siguientes declaraciones y obligaciones:

"EL PRESTADOR" reconoce que tratará los datos conforme a las instrucciones de "EL RESPONSABLE" expresadas en el presente documento y en el Aviso de Privacidad de "EL RESPONSABLE", que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figura en lo pactado entre las partes, ni los transferirá, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo en el caso de que "EL RESPONSABLE" así lo determine, la transferencia derive de una subcontratación, o cuando así lo requiera la autoridad competente.

"EL PRESTADOR" reconoce que los datos personales de los titulares no podrán ser conservados ni almacenados mediante ningún tipo de soporte físico y/o electrónico, a menos de que se cuente con autorización expresa y por escrito emitida por "EL RESPONSABLE". Asimismo, "EL PRESTADOR" se obliga a no crear bases de datos y/o registros con información personal de los participantes sin autorización del "RESPONSABLE".

"EL PRESTADOR" se compromete a adoptar e implementar las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes y necesarias para el efecto de cumplir con la obligación de protección de datos de personales de la base de datos remitidas por "EL RESPONSABLE".

"EL PRESTADOR" o los terceros autorizados que tengan acceso a los datos contenidos dentro de la base de datos remitidos por "EL RESPONSABLE" durante el tratamiento dado a los mismos, se compromete a guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con "EL RESPONSABLE".

Una vez cumplida la prestación de servicios pactada, y cuando ya no sean necesarios para continuar con el encargo realizado, los datos de personales serán suprimidos o devueltos por "EL PRESTADOR" a "EL RESPONSABLE" al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato personal objeto del tratamiento.

"EL PRESTADOR" como encargado del tratamiento reconoce que ha revisado y continuará revisando el aviso de

privacidad que “EL RESPONSABLE” puso a disposición de los titulares de la base de datos remitida, el cuál se adjunta al presente como Anexo [*].

“EL PRESTADOR” se obliga a solicitar la autorización de “EL RESPONSABLE” para la realización de cualquier tipo de subcontratación de servicios que pudiere generarse.

En caso de que un titular manifieste su voluntad de ejercer alguno de sus derechos ARCO, “EL PRESTADOR” deberá de comunicar de inmediato dicha información a “EL RESPONSABLE” para que atienda el ejercicio de dichos derechos.

“EL PRESTADOR” se obliga de manera inmediata a hacer del conocimiento del “RESPONSABLE” por escrito, la existencia de un riesgo o una situación real que pudiera implicar algún manejo inadecuado de los datos personales que y deba tratar en cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente carta.

“EL PRESTADOR” se obliga a guardar estricta confidencialidad respecto de los datos personales que recabe, se le de acceso o deba utilizar en virtud de los servicios prestados a “EL RESPONSABLE”.

“EL PRESTADOR” se obliga a generar, actualizar y conservar la documentación permita acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ante “EL RESPONSABLE”.

“EL PRESTADOR” se obliga a colaborar con “EL RESPONSABLE” en todo lo relativo al cumplimiento de la legislación nacional aplicable en la materia.

De conformidad con lo señalado por la normatividad de protección de datos personales aplicable en caso de que “EL PRESTADOR” destine o utilice los datos personales con una finalidad distinta a la autorizada por “EL RESPONSABLE” o efectúe una transferencia, incumpliendo las instrucciones de “EL RESPONSABLE” será considerado como un Responsable con las obligaciones que corresponden a éste último.

En caso de que “EL PRESTADOR” contravenga las disposiciones establecidas en el presente Contrato, se obliga a salvar en paz y a salvo a “EL RESPONSABLE” de las quejas, reclamaciones y/o procedimientos legales derivados de las mismas, así como indemnizarla por los daños y/o perjuicios que pudieran derivarse con motivo del actuar ilícito de alguno de sus empleados, colaboradores o cualquier tercero relacionado con “EL PRESTADOR”.

Le recordamos que las mencionadas obligaciones son aquellas que exige la normatividad de datos aplicable, y por ende, dada la sensibilidad de los aspectos listados anteriormente, lo exhortamos a cumplir con las obligaciones señaladas al amparo de la presente Carta, a fin de mantener una relación comercial sana entre ambas partes.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o comentario con respecto a la misma.

Atentamente,

GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

[Nombre del representante legal]

Representante legal

Acepto de conformidad

[Nombre del prestador]

[Nombre del representante legal]

C-2. Carta Modelo de Transferencia de Datos Personales (Responsable – Responsable)

[Lugar, fecha]

[Receptor]

[Dirección]

PRESENTE

Asunto. Obligaciones en materia de protección de datos personales

Estimado.

Por este medio nos permitimos puntualizar e incluir diversas declaraciones y obligaciones asumidas por parte de su representada al amparo de los datos personales que GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (en adelante “LA TRANSFERENTE” y/o LA PARTE TRANSFERENTE”) transferirá a [Razón social o nombre completo del Receptor] (en adelante “LA RECEPTOR” y/o “LA PARTE RECEPTORA”) respecto de [describir alcance de la transferencia] (“base de datos transferida”) en virtud del contrato de [describir] de fecha [describir] mismas que a continuación se detallan:

“LA PARTE TRANSFERENTE” reconoce que ha informado a todos los titulares que forman parte de la base de

datos transferida, a través de su Aviso de Privacidad, sobre la transferencia que realizará de sus datos personales a “LA RECEPTORA”. Por ningún motivo “EL TRANSFERENTE” transferirá a “LA RECEPTORA” información de algún Titular sin que antes lo hubiere informado de forma expresa a través de su Aviso de Privacidad.

“LA PARTE TRANSFERENTE”, previo a transferir cualquier información respecto de un cliente a “LA RECEPTORA”, deberá contar con una base de legitimación legal para transferir datos personales a “LA RECEPTORA”.

“LA PARTE TRANSFERENTE” reconoce que cuenta con la debida legitimación legal para transferir datos personales [definir tipos de datos a transferir] a “LA RECEPTORA” para que esta pueda tratar dichos datos personales para las siguientes finalidades:

[Determinar las finalidades de acuerdo al contenido del AP]:

Las finalidades antes mencionadas deberán estar previstas en el Aviso de Privacidad de “LA TRANSFERENTE”, en el apartado de transferencias donde informe al Cliente sobre las finalidades para las cuales “LA RECEPTORA” podrá tratar los datos personales transferidos. La transferencia de la base de datos transferida será realizada por tiempo indefinido, salvo acuerdo particular en contrario entre “LAS PARTES”, teniendo “LA RECEPTORA” derecho a utilizar la base de datos transferida para la/s finalidad/es anteriormente descrita/s, incluyendo de forma expresa, la explotación comercial de la misma.

“LA TRANSFERENTE” deberá garantizar a “LA RECEPTORA” que todos los datos personales incluidos en la base de datos transferida han sido obtenidos de forma lícita y conforme a la legislación vigente, prestando especial atención al cumplimiento de la normatividad aplicable de datos personales. Asimismo, “LA TRANSFERENTE” deberá responder por la integridad absoluta de dichos datos personales, así como la calidad y proporcionalidad de los mismos.

“LA TRANSFERENTE” se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a “LA RECEPTORA” en contra de cualquier reclamación que hiciere cualquier titular, cuyos datos personales se encuentren en la base de datos transferida, argumentando que la transferencia se llevó a cabo sin habersele informado y/o sin haber obtenido su consentimiento.

“LA TRANSFERENTE” se obliga a conservar la confidencialidad de los datos personales de los clientes, y deberá aplicar todas las medidas de seguridad que resulten necesarias al efecto. Entre otras, “LA PARTE TRANSFERENTE” deberá celebrar y mantener vigentes convenios de confidencialidad con todas las personas, empleados propios y proveedores, que tengan acceso a los datos personales referidos. En caso de que los datos personales llegaren a hacerse del conocimiento de terceras personas por dolo, negligencia o mala fe imputable a “LA TRANSFERENTE” y/o de sus filiales, contratistas, subcontratistas o sus proveedores, dicha Parte será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a la otra parte / afectada, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales que deriven.

Aunado a lo anterior, tanto su representada como “LA RECEPTORA” deberán cumplir con lo siguiente:

“LAS PARTES” acuerdan que, en su caso, exista pérdida o fuga de los datos personales que integren la base de datos transferida, ya sea por negligencia o dolo, por parte de los funcionarios, empleados, clientes o asesores de alguna de “LAS PARTES”, la parte que sufra dicha vulneración deberá informar directamente a los titulares vulnerados, en los términos que exige la normatividad aplicable.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que ante una de ellas sea ejercido un derecho de rectificación o cancelación por parte de algún titular cuyos datos personales obren en la base de datos transferida, dicha Parte deberá hacer del conocimiento, por escrito y en un plazo máximo de (5) días hábiles contados desde la fecha en que haya recibido la petición del titular, de la otra Parte dicha solicitud de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que se presente algún reclamo por el tratamiento de los datos personales o por realizarse una transferencia de datos personales ilícitamente y que sea distinto a lo establecido en la presente carta, en el aviso de privacidad de “LA TRANSFERENTE” o que de alguna manera viole alguna disposición contenida en de las leyes aplicables, “LA TRANSFERENTE” deberá indemnizar a “EL RECEPTOR” al 100% (cien por ciento) de cualquier monto que este último tenga que pagar por multas y/o indemnizaciones, derivadas de procesos administrativos, civiles o transacciones que resuelvan el o los reclamos correspondientes.

Les recordamos que las mencionadas obligaciones son aquellas que exige la normatividad de datos aplicable, y por ende, dada la sensibilidad de los aspectos listados anteriormente, los exhortamos a cumplir con las obligaciones señaladas al amparo de la presente Carta, a fin de mantener una relación comercial y contractual sana entre ambas partes.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda que tengan en relación con el presente.

Atentamente

GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

[Nombre del representante legal]

Representante legal

Acepto de conformidad;

[Razón Social o Nombre Completo del Receptor]

[Nombre del Representante Legal del Receptor]

Representante legal